

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

1621/25/פ

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – איסור ניתוק חשמל), התשפ"ג–2023

הוספת סעיפים 17ב.1. בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996¹, אחרי סעיף 17א יבוא :
ו-17ג

17ב. על אף האמור בסעיף 17(ד), בעל רישיון ספק
אספקת חשמל שירות חיוני לא יפסיק את אספקת החשמל לצרכן
לצרכן ביתי ביתי בשל אי תשלום חוב בעד אספקת חשמל.

הליכים לגביית חוב 17ג. (א) לא שילם צרכן ביתי חוב בעד אספקת חשמל
(להלן – החייב), ישלח אליו בעל רישיון ספק שירות
חיוני הודעת חיוב, שבה יצוין סכום החוב בעד
אספקת החשמל והמועד לתשלום.

(ב) לא שולם החוב בתוך 15 ימים מהמועד
הנקוב לתשלום החוב בהודעה כאמור בסעיף קטן
(א), ישלח בעל רישיון ספק שירות חיוני התראה
לחייב ובה דרישה לתשלום החוב בתוך 15 ימים
ומידע בדבר סמכותו של בעל הרישיון לפעול
לגביית החוב.

(ג) לא שולם החוב בתוך 30 ימים ממועד
המצאת ההתראה לחייב כאמור בסעיף קטן (ב),
יהיה בעל הרישיון ספק שירות חיוני רשאי לפתוח
בהליכים לגביית החוב.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

(ד) צרכן ביתי רשאי לפנות ל בעל רישיון ספק שירות חיוני בבקשה להסדיר את חובו באמצעות הסדר תשלומים; פנה צרכן ביתי בבקשה כאמור, לא יפעל בעל הרישיון לגביית החוב, עד להחלטה בעניינו של הצרכן.

(ה) שוכנע בעל רישיון ספק שירות חיוני שהצרכן הביתי אינו בעל יכולת כלכלית לשלם את חובו, רשאי הוא לערוך עם הצרכן הסכם תשלומים להסדרת החוב, בהתאם לכללים שתקבע הרשות ובהתחשב במצבו הכלכלי של הצרכן הביתי."

דברי הסבר

בעידן המודרני אספקת חשמל סדירה בהיקף מינימלי היא בבחינת זכות יסוד בסיסית, בדומה לזכות לאספקת מים סדירה. עם זאת, בתי אב רבים בישראל מנותקים מאספקת חשמל סדירה עקב קשיים כלכליים בתשלום בעבור אספקת החשמל למקום מגוריהם.

לפיכך, מוצע לאסור על בעל רישיון ספק שירות חיוני (חברת החשמל) לנתק צרכן מאספקת חשמל. נוסף על כך, מוצע כי במקרה שבו צרכן ביתי לא שילם חוב בעד אספקת חשמל, בעל רישיון ספק שירות חיוני ישלח לצרכן הודעת חיוב שבה יצוין סכום החוב והמועד לתשלום. אם הצרכן לא שילם את החוב בתוך 15 ימים מהמועד הנקוב לתשלום בהודעת החיוב, ישלח בעל הרישיון התראה לחייב, שבה יזהיר אותו בדבר סמכותו לפתוח בהליכים לגביית החוב. אם גם לאחר 30 ימים ממועד המצאת ההתראה הצרכן הביתי עדיין לא שילם את החוב, יהיה בעל הרישיון רשאי לפתוח בהליכים לגביית החוב. כמו כן, בעל הרישיון כאמור רשאי לערוך עם הצרכן הסכם תשלומים להסדרת החוב, אם שוכנע שהצרכן אינו בעל יכולת כלכלית לשלם את החוב.

ההסדר המוצע יחול אך ורק על צרכנים ביתיים בנוגע לחוב הנוגע לאספקת חשמל לדירת מגוריהם, ולא יחול על עסקים ומשרדים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/3083) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/3111) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/184) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/1464).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/24/667), על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1385), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/1841), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/1867), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי כנסת (פ/24/2133), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2378), על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/24/3130 ; פ/24/3806), על ידי חבר הכנסת פטין מולא וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3214) על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/3805) ועל ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/24/3807), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/142), על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/25/182) ועל ידי חברת הכנסת אימ'אן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1189).

הצעת החוק זהה לפ/25/1189 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)